



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN POR UNA PARTE SAFING S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. ISHMAEL ARAMBURO ZAMORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTADOR” Y POR OTRA PARTE FRUTSEC, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. SANTIAGO PADILLA CAMARA, Y A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PRESTATARIO”, CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. Declara “EL PRESTADOR”, por medio de su representante legal:

1. Ser una persona moral constituida bajo la legislación mexicana de conformidad con las leyes correspondientes de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como consta en la Escritura Pública número 14,772, con fecha del 15 de octubre del 2019, otorgada ante la de del Notario Público número 34, el Licenciado Ricardo Salvador Rodríguez Vera, de Zapopan, Jalisco. Asimismo, declara su representante legal que cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato y no le han sido revocadas o modificadas de forma alguna.
2. Que su domicilio se encuentra en la Avenida Los Pinos número 440, Colonia Los Pinos, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, con el C.P 45120.
3. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes con clave **SAF191015T65**.
4. Que cuenta con la capacidad, infraestructura, servicios y recursos necesarios para dar cabal cumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente contrato.
5. Que cuenta con el personal capacitado y responsable para atender las quejas y reclamaciones que se originen de la prestación del servicio.
6. Que le informo a “EL PRESTATARIO” los precios, tarifas, condiciones, características y costo total, objeto del servicio, así como las restricciones que, en su caso, son aplicables en la prestación de este.

II. Declara “EL PRESTATARIO”, por medio de su representante legal:

1. Ser una persona moral constituida bajo la legislación mexicana de conformidad con las leyes correspondientes de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 32,379, con fecha del 30 de abril



del año 2021, otorgada ante la fe del Licenciado Hernán Gascón Hernández, Notario Público Titular número 36 de Guadalajara, Jalisco.

- a) Que el C. **SANTIAGO PADILLA CAMARA** cuenta con las facultades suficientes para llevar a cabo el acto jurídico objeto de este instrumento tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 3,876, con fecha del 28 de julio del año 2021, y que estas no le han sido revocadas ni modificadas de ninguna forma.
- b) Que se encuentra inscrito en Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **FRU210504EY0**.
- c) Su domicilio se encuentra ubicado en la Calle Ciprés número 2180, en la Colonia del Fresno 1ra Sección, C.P 44900 de Guadalajara, Jalisco.
- d) Que requiere de los servicios que ofrece **"EL PRESTADOR"**.

Expuesto lo anterior, las partes se sujetan al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – En virtud del presente contrato **"EL PRESTADOR"** se obliga a prestar a **"EL PRESTATARIO"** los servicios profesionales de **"MANTENIMIENTO DE BODEGA EN GENERAL"**.

SEGUNDA. – **"EL PRESTADOR"** se obliga a aplicar su capacidad y conocimientos especializados para cumplir satisfactoriamente con las actividades que le encomiende **"EL PRESTATARIO"**, así como a responder a la calidad de los servicios y de cualquier otra responsabilidad en la que incurra, así como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se causaren a **"EL PRESTATARIO"**.

Asimismo, se obliga a rendir los informes de las actividades desarrolladas, en los términos y condiciones que se le requiera **"EL CLIENTE"**.

TERCERA. – **"EL PRESTADOR"** se obliga a desempeñar los servicios objeto del presente contrato en forma personal e independiente, por el lapso de tiempo de 01 año contando a partir de la suscripción del presente instrumento jurídico y será el único responsable de la ejecución de los servicios, cuando estos no se ajusten a las condiciones del contrato.



CUARTA. – “EL PRESTATARIO” se compromete a pagar a “EL PRESTADOR”, la cantidad total mensual que se encuentra en debidamente estipulada en los comprobantes fiscales, más el Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo con los términos que le concede “EL PRESTATARIO” para realizar estos servicios, pagaderos en una sola o varias exhibiciones, señalando como documento de recibo el que en su momento se entregue a “EL PRESTATARIO” firmado por “EL PRESTADOR”.

QUINTA. – “EL PRESTATARIO” se compromete a pagar el costo del servicio de “EL PRESTADOR”, pagaderos al término de los trabajos y servicios materia de este contrato, por medio de transferencia a la cuenta bancaria que esta última designe.

SEXTA. – “LAS PARTES” declaran que no existe relación laboral alguna entre ellas, por lo que no se creará subordinación de ninguna especie con la parte opuesta. Asumiendo la responsabilidad legal con relación a terceros que contraten, por lo que en ningún supuesto operara la figure jurídica de patrón, patrón solidario o sustituto, debiendo la parte que contrató al trabajador de que se trate, liberar de toda responsabilidad a la otra en caso de conflictos laborales provocados por personal de la primera.

“EL PRESTATARIO” no adquiere ni reconoce obligación alguna de carácter laboral, a favor de “EL PRESTADOR” en virtud de no ser aplicables a la relación contractual que consta instrumento, los artículos 1 y 8 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que “EL PRESTADOR” no será considerado como trabajador para ningún efecto legal.

SÉPTIMA. – Toda información que se suministren “LAS PARTES”, ya sea durante la fase precontractual o de negociación o durante la ejecución, será proporcionada en términos de estricta reserva y confidencialidad.

OCTAVA. – “EL PRESTATARIO” podrá rescindir el presente contrato sin necesidad de juicio, con responsabilidad imputable a “EL PRESTADOR”, si se cae en alguno de los siguientes supuestos:

1. Por prestar los servicios deficientemente, de manera inoportuna o por no apegarse a lo estipulado en el presente contrato;
2. Por no observar la discreción debida respecto de la información a la que tenga acceso, como consecuencia de la prestación de los servicios encomendados;

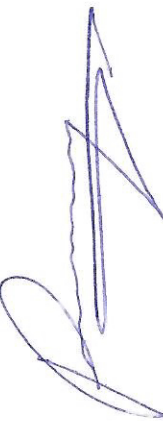


3. Por suspender injustificadamente la prestación de los servicios o por negarse a corregir lo rechazado por **"EL PRESTATARIO"**.
4. Por negarse a informar a **"EL PRESTATARIO"** sobre la prestación y/o resultado de los servicios encomendados.
5. Cuando exista imposibilidad física o mental de parte de **"EL PRESTADOR"** para prestar los servicios profesionales contratados; y
6. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato.



Para los efectos a que se refiere esta cláusula, **"EL PRESTATARIO"** comunicará por escrito a **"EL PRESTADOR"**, el incumplimiento en que este haya incurrido, para que en un término de 10 (DIEZ) días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas correspondientes.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior **"EL PRESTATARIO"**, tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por **"EL PRESTADOR"**, determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no rescindir el contrato y comunicará por escrito a **"EL PRESTADOR"** dicha determinación.



NOVENA. – Si al término de la vigencia del contrato **"EL PRESTATARIO"** requiere de los servicios de **"EL PRESTADOR"**, se pactará la celebración de un nuevo contrato, con las formalidades correspondientes, mismas que deben incluir una notificación de **"EL PRESTATARIO"** a **"EL PRESTADOR"** con una antelación a la terminación del presente contrato de 01 mes y que se mencione que actividades desea que sigan desempeñando así como la vigencia del nuevo acuerdo para posterior formalizar contando con las mismas similitudes del presente contrato.

DÉCIMA .- Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que emanan de las leyes vigentes, será motivo de rescisión del presente contrato, con el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte que cumple.

DÉCIMA PRIMERA . – **"LAS PARTES"** acuerdan que, en caso de presentarse diferencias o disputas por virtud de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, tratarán razonablemente de resolverlas en forma amistosa, a través de un proceso de mediación y/o



conciliación que será voluntario y tendrá un carácter previo a cualquier otro. De continuar la controversia **"LAS PARTES"** se someten voluntaria y expresamente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

Para constancia las partes, debidamente enteradas del contenido del presente contrato y su valor legal, manifestando bajo protesta de conducirse con la verdad, que el presente acuerdo de voluntades carece de vicio alguno de consentimiento, lesión, de cualquier clase de enriquecimiento ilegítimo de cualesquiera de las partes en perjuicio de la otra, lo firman por duplicado al margen de todas las hojas y al calce de esta última, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 04 días del mes de marzo del 2024.

"EL PRESTADOR"

ISHMAEL ARAMBURO ZAMORA
En Representación de
SAFING S.A. DE C.V.

"EL PRESTATARIO"

SANTIAGO PADILLA CAMARA
En Representación de
FRUTSEC S.A. DE C.V.

